

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4145/2539

นาย ประเสริฐ จิตต์จาริก
นาง จินตนา ไชยกุล

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 169, มาตรา 453, มาตรา 456

ตามสัญญาข้อ 15 ระบุว่าผู้จะซื้อสัญญาว่าจะซื้อที่ดินส่วนอื่นข้างเคียงทั้งหมดของผู้จะขายในราคาไร่ละ 1,200,000 บาทภายในกำหนด 1 ปีนับจากวันโอนมีเงื่อนไขและวิธีการชำระเงินตามสัญญาฉบับนี้หากผู้จะซื้อไม่ประสงค์จะซื้อที่ดินดังกล่าวข้างต้นผู้จะซื้อหรือผู้รับโอนยินยอมให้ผู้จะขายจดทะเบียนเป็นภาระทรัพย์สินเป็นทางกว้างอย่างน้อย 8 เมตรตรงตามขนาดและสภาพของถนนที่เป็นอยู่เดิมโดยต้องจดทะเบียนการจำยอมมณหอทะเบียนกรรมที่ดินภายในกำหนด 1 เดือนนับแต่ผู้จะซื้อปฏิเสธการซื้อที่ดินดังกล่าวหรือ 1 ปีนับจากวันที่ 1818 เมษายน 2532 และมีข้อความในวงเล็บว่าสำหรับที่ดินข้างเคียงที่ยังไม่มีการซื้อขายนี้ปรากฏตามผังหมึกสีเขียวท้ายสัญญานี้ดังนี้ตามสัญญาข้อดังกล่าวเป็นการแสดงเจตนาของโจทก์เพียงฝ่ายเดียวที่มีความประสงค์จะซื้อที่ดินข้างเคียงที่ดินจำนวน 8 โฉนดที่ได้ทำสัญญาจะซื้อจะขายไว้แล้วในข้อ 1 ถึงข้อ 14 โดยไม่มีข้อความตอนใดระบุว่าจำเลยยอมตกลงจะขายที่ดินให้แก่โจทก์แต่อย่างใดคงมีแต่ข้อความว่าโจทก์ผู้จะซื้อสัญญาว่าจะซื้อที่ดินส่วนอื่นข้างเคียงทั้งหมดของผู้จะขายโดยมีเงื่อนไขว่าจะซื้อภายใน 1 ปีนับจากวันโอนที่ดินจำนวน 8 โฉนดที่จะซื้อจะขายกันโดยมีเงื่อนไขและวิธีการชำระเงินตามสัญญาจะซื้อจะขายหมายเลข 1 ข้อความในสัญญาข้อ 15 จึงเป็นเพียงคำมั่นของโจทก์เพียงฝ่ายเดียวที่แสดงความประสงค์ขอซื้อที่ดินจากจำเลยเท่านั้นต่อเมื่อจำเลยได้บอกกล่าวความ

จำนงว่าจะทำการซื้อขายให้สำเร็จตลอดไปและคำบอกกล่าวนั้นได้ไปถึงโจทก์ผู้ให้คำมั่นแล้วจึงจะมีผลเป็นสัญญาจะซื้อจะขายและบังคับให้ปฏิบัติตามสัญญาได้เมื่อไม่ปรากฏว่าจำเลยได้แสดงความจำนงจะทำการขายที่ดินให้โจทก์สัญญาข้อ 15 ตามสัญญาจะซื้อจะขายเอกสารหมายเลข 1 จึงยังไม่เกิดผลเป็นสัญญาจะซื้อจะขายที่โจทก์จะบังคับให้จำเลยขายที่ดินให้โจทก์ได้โจทก์จึงไม่มีสิทธิฟ้องให้จำเลยปฏิบัติตามสัญญาหรือเรียกค่าเสียหายจากจำเลย

โจทก์ฟ้องว่า เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2532 โจทก์และจำเลยตกลงทำสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินรวม 8 โฉนด เนื้อที่ประมาณ 238 ไร่ ตั้งอยู่ตำบลคันนายาว อำเภอ บางกะปิ กรุงเทพมหานคร ในสัญญาจะซื้อจะขาย ข้อ 15 จำเลยยังตกลงจะขายที่ดินข้างเคียงกับที่ดิน 8 โฉนด ให้โจทก์อีกจำนวน 17 โฉนด เนื้อที่ประมาณ 248 ไร่ ในราคาตารางวาละ 3,000 บาท แต่โจทก์จะต้องซื้อที่ดินทั้ง 17 โฉนด นั้น ภายในกำหนด 1 ปี นับแต่วันโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินจำนวน 8 โฉนด ที่ซื้อขายกัน มิฉะนั้นโจทก์จะต้องจดทะเบียนที่ดินเป็นทางกว้างอย่างน้อย 8 เมตร ตามขนาดและสภาพของถนนที่เป็นอยู่เดิมให้เป็นการยกรั้วแก่จำเลยเพื่อให้ที่ดินแปลงข้างเคียงมีทางออกสู่ทางสาธารณะได้ ทั้งนี้ เงื่อนไขและวิธีการชำระเงินเป็นไปตามที่ระบุไว้ในสัญญาจะซื้อจะขาย รายละเอียดเกี่ยวกับสัญญาจะซื้อจะขายและผังที่ดิน 17 โฉนด ปรากฏตามภาพถ่ายสัญญาจะซื้อจะขายพร้อมผังที่ดินเอกสารท้ายฟ้องหมายเลข 1 โจทก์ได้ทำการรับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินจำนวน 8 โฉนด ดังกล่าวแล้วและเมื่อเดือนธันวาคม 2532 โจทก์ได้แสดงเจตนาและความประสงค์เป็นหนังสือที่จะรับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินจำนวน 17 โฉนด ตามที่ระบุไว้ในสัญญาจะซื้อจะขายข้อ 15 และผังที่ดินท้ายสัญญา ปรากฏตามภาพถ่ายเอกสารท้ายฟ้องหมายเลข 2 และเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม

2533 โจทก์ได้มีหนังสือถึงจำเลยแสดงเจตนาที่จะปฏิบัติตามสัญญาพร้อมกำหนดวันวางเงินมัดจำและนัดวันโอนที่ดินจำนวน 17 โฉนด ในวันที่ 18 เมษายน 2533 ซึ่งเป็นวันครบกำหนด 1 ปี ตามสัญญาจะซื้อจะขายข้อ 15 นอกจากนั้นเพื่อยืนยันตามเจตนารมณ์ของโจทก์และจำเลยโจทก์จึงมีหนังสือแสดงเจตนาที่จะซื้อที่ดินจำนวน 17 โฉนด และกำหนดการชำระเงินและเวลาการโอนถึงจำเลยในวันที่ 6 และ 17 เมษายน 2533 เอกสารทุกฉบับจำเลยได้รับแล้ว แต่จำเลยเพิกเฉยต่อมาเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2533 โจทก์ได้ไปรอจำเลย ณ สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขา บางกะปิ พร้อมเงินค่าที่ดินเพื่อรับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน ปรากฏว่าจำเลยผิดนัดไม่ไป โจทก์จึงได้แจ้งและทำบันทึกพร้อมทั้งหลักฐานการชำระหนี้ต่อเจ้าพนักงานที่ดินแล้ว จำเลยจึงตกเป็นผู้ผิดนัดผิดสัญญา ทำให้โจทก์ได้รับความเสียหายและจำเลยทราบดีอยู่แล้วว่า โจทก์ซื้อที่ดินจากจำเลยโดยมีวัตถุประสงค์จะนำไปจัดสรรเพื่อขาย ถ้าหากจำเลยขายที่ดินจำนวน 17 โฉนด ดังกล่าว โจทก์จะได้กำไรสุทธิจากการจัดสรรขายในอัตราตารางวาละ 7,000 บาท ในวันรับโอน รวมเป็นกำไรทั้งสิ้น 694,000,000 บาท ขอให้บังคับจำเลยโอนขายที่ดินพิพาทรวม 17 โฉนดให้โจทก์หรือบุคคลอื่นที่โจทก์กำหนดให้เป็นผู้รับโอนแทนในราคาตารางวาละ 3,000 บาท หากจำเลยไม่ยินยอมโอนขายให้ขอให้ถือเอาคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนาของจำเลย หรือหากมีอาจบังคับได้ด้วยกรณีใดก็ให้จำเลยใช้ค่าเสียหายเป็นเงิน 694,000,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยให้การว่า สัญญาเอกสารท้ายฟ้องหมายเลข 1 ข้อ 15 ไม่มีข้อความใดระบุ ว่าจำเลยผู้จะขายยอมตกลงจะขายที่ดินให้แก่โจทก์ผู้จะซื้อคงมีแต่ข้อความว่าโจทก์ผู้จะซื้อสัญญาว่าจะซื้อที่ดินส่วนอื่นข้างเคียงทั้งหมดของจำเลยผู้จะขายในราคาไร่ละ 1,200,000 บาท ภายในกำหนด 1 ปี นับจากวันโอน โดยมีข้อความบังคับโจทก์ผู้จะซื้อว่าถ้าโจทก์ผู้จะซื้อไม่ประสงค์จะซื้อโจทก์ผู้จะซื้อหรือผู้รับโอนยอมให้จำเลยผู้จะขายจดทะเบียนการจำยอมเป็นทางกว้างอย่างน้อย 8 เมตร ตามขนาดและสภาพ

ของถนนที่เป็นอยู่เดิม ณ หอทะเบียนกรมที่ดินภายในกำหนด 1 เดือน นับแต่โจทก์ผู้
จะซื้อปฏิเสธรการซื้อที่ดินดังกล่าว หรือนับแต่วันที่ 18 เมษายน 2532 สัญญาข้อ 1 ถึง
ข้อ 14 เป็นข้อตกลงทำสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินกันระหว่างโจทก์ผู้จะซื้อกับจำเลยผู้
จะขายซึ่งถ้าหากฝ่ายใดผิดสัญญาอีกฝ่ายหนึ่งก็มีสิทธิที่จะฟ้องร้องให้บังคับฝ่ายที่ผิด
สัญญาปฏิบัติตามสัญญาได้ อันเป็นสัญญาส่วนที่ 1 ส่วนสัญญาข้อ 15 เป็นเพียงคำมั่น
ของโจทก์ผู้จะซื้อฝ่ายเดียวที่ได้แสดงเจตนาว่าจะซื้อที่ดินส่วนอื่นข้างเคียงทั้งหมด
ของจำเลยผู้จะขายตามสัญญาส่วนที่ 2 เท่านั้น ตามฟ้องโจทก์ที่ดินตามสัญญาส่วนที่
2 ยังเป็นของผู้อื่น มิใช่ของจำเลยและไม่อยู่ในอำนาจของจำเลยที่จะนำมาทำสัญญา
จะขายให้โจทก์ได้ จำเลยยังไม่ได้ให้คำมั่นหรือแสดงเจตนาว่าจะขายที่ดิน จึงยังไม่
เกิดเป็นนิติกรรมสัญญาจะซื้อจะขาย ยังไม่มีการวางเงินมัดจำและยังไม่มี การชำระ
หนี้บางส่วน และในการฟ้องคดีโจทก์ยังมิได้บอกกล่าวให้จำเลยทราบจำเลยไม่ตก
เป็นผู้ผิดนัด โจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้อง ส่วนที่โจทก์อ้างว่าจำเลยจะขายที่ดินเนื้อที่ 248
ไร่ นั้น เป็นการคาดคะเนไม่ชัดเจนว่าเป็นที่ดินแปลงไหน เนื้อที่เท่าใด เพราะฉะนั้นที่
โจทก์อ้างว่าราคาซื้อขายที่ดินรวมเป็นเงิน 296,000,000 บาทและเมื่อโจทก์ซื้อแล้ว
นำไปจัดสรรเพื่อขายจะได้กำไร 694,000,000 บาทก็ล้วนเป็นผลต่อเนื่องอันเกิดจาก
การคาดคะเนที่ไม่แน่นอนการจัดสรรที่ดินเพื่อขายเป็นธุรกิจการค้าชนิดหนึ่ง ซึ่งอาจมี
ทั้งขาดทุนและกำไร สำหรับที่ดินที่โจทก์ฟ้องนี้ โจทก์จะต้องลงทุนเพื่อประโยชน์ใน
การจัดสรรอีกเป็นเงินหลายพันล้านบาทซึ่งแน่นอนว่าโจทก์จะต้องเสียดอกเบี้ยและค่า
ใช้จ่ายในจำนวนเงินลงทุนนั้นด้วยซึ่งอาจได้กำไรหรือขาดทุนก็ได้ เพราะฉะนั้นจำเลย
จึงขอให้การปฏิเสธฟ้องโจทก์ในส่วนที่เรียกร้องค่าเสียหายโดยสิ้นเชิงขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้น พิพากษายก ฟ้องโจทก์

โจทก์ อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้จำเลยโอนขายที่ดินโฉนดเลขที่ 1498,1498, 1533, 1608, 1611, 1628, 1630, 1632, 1633, 1636,1638, 1639, 1640, 1641 และ 38570 ตำบลคันทนา ยาว อำเภอบางกะปิ กรุงเทพมหานคร รวม 15 โฉนด แก่ โจทก์หรือบุคคลอื่นที่โจทก์กำหนดเป็นผู้รับโอนแทนในราคาตารางวาละ 3,000 บาท หากจำเลยไม่ไปโอนให้ถือเอาคำพิพากษาแทนการจดทะเบียนของจำเลย หากจำเลย ไม่สามารถโอนให้ได้หรือโอนให้ไม่ครบถ้วน ให้จำเลยใช้ค่าเสียหายในอัตรา 200 บาท ต่อที่ดิน 1 ตารางวา ตามจำนวนที่ดินที่โอนให้ไม่ได้หรือโอนให้ไม่ครบ ทั้งนี้ไม่เกิน 15,762,600 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันฟ้องจนกว่า จะชำระเสร็จแก่โจทก์ คำขออื่นนอกจากนี้ให้ยก

โจทก์ และ จำเลย ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยในประการแรก ว่า สัญญาข้อ 15 ตามสัญญาจะซื้อจะขายเอกสารหมายเลข จ.1 เป็นสัญญาจะซื้อจะขาย ที่ดินหรือเป็นเพียงค้ำประกันจะซื้อที่ดินที่โจทก์ให้ไว้แก่จำเลย พิเคราะห์แล้ว ตามสัญญา ข้อ 15 ระบุว่าผู้จะซื้อสัญญาว่าจะซื้อที่ดินส่วนอื่นข้างเคียงทั้งหมดของผู้จะขายใน ราคาไร่ละ 1,200,000 บาท ภายในกำหนด 1 ปี นับจากวันโอน มีเงื่อนไขและวิธีการ ชำระเงินตามสัญญาฉบับนี้หากผู้จะซื้อไม่ประสงค์จะซื้อที่ดินดังกล่าวข้างต้น ผู้จะซื้อ หรือผู้รับโอนยินยอมให้ผู้จะขายจดทะเบียนเป็นภาระยถัมภ์เป็นทางกว้างอย่างน้อย 8 เมตร ตรงตามขนาดและสภาพของถนนที่เป็นอยู่เดิมโดยต้องจดทะเบียนการจำยอม ณ หอทะเบียนกรมที่ดินภายในกำหนด 1 เดือนโดยต้องจดทะเบียนการจำยอม ณ หอทะเบียนกรมที่ดินภายในกำหนด 1 เดือน นับแต่ผู้จะซื้อปฏิเสธการซื้อที่ดินดังกล่าวหรือ 1 ปี นับจากวันที่ 18 เมษายน 2532 และมีข้อความในวงเล็บว่า สำหรับ ที่ดินข้างเคียงที่ยังไม่มีการซื้อขายนี้ ปรากฏตามผังหมึกสีเขียวท้ายสัญญานี้ เห็นว่า ตามสัญญาข้อดังกล่าวเป็นการแสดงเจตนาของโจทก์เพียงฝ่ายเดียวที่มีความ

ประสงค์จะซื้อที่ดินข้างเคียงที่ดินจำนวน 8 โฉนด ที่ได้ทำสัญญาจะซื้อจะขายไว้แล้ว ในข้อ 1 ถึงข้อ 14 โดยไม่มีข้อความตอนใดระบุว่าจำเลยยอมตกลงจะขายที่ดินให้แก่ โจทก์แต่อย่างใด คงมีแต่ข้อความว่าโจทก์ผู้จะซื้อสัญญาว่าจะซื้อที่ดินส่วนอื่นข้าง เคียงทั้งหมดของผู้จะขายโดยมีเงื่อนไขว่าจะซื้อภายใน 1 ปี นับจากวันโอนที่ดิน จำนวน 8 โฉนดที่จะซื้อจะขายกันโดยมีเงื่อนไขและวิธีการชำระเงินตามสัญญาจะซื้อ จะขายหมาย จ.1 ดังนั้นข้อความในสัญญาข้อ 15 จึงเป็นเพียงคำมั่นของโจทก์เพียง ฝ่ายเดียวที่แสดงความประสงค์ขอซื้อที่ดินจากจำเลยเท่านั้น ต่อเมื่อจำเลยได้บอก กล่าวความจำนงว่าจะทำการซื้อขายให้สำเร็จตลอดไป และคำบอกกล่าวนั้นได้ไปถึง โจทก์ผู้ให้คำมั่นแล้ว จึงจะมีผลเป็นสัญญาจะซื้อจะขายและบังคับให้ปฏิบัติตามสัญญา ได้ ตามทางนำสืบของโจทก์คงได้ความจากคำเบิกความของโจทก์แต่เพียงว่า เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2533 โจทก์มีหนังสือแจ้งให้จำเลยปฏิบัติตามสัญญา ตามเอกสาร หมาย จ.7 จำเลยได้แจ้งด้วยวาจาวายังไม่พร้อม เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2533 โจทก์ได้ โทรศัพท์ติดต่อกับจำเลยให้ปฏิบัติตามสัญญา แต่จำเลยยังคงไม่พร้อมและครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 17 เมษายน 2533 โจทก์ได้มีหนังสือถึงจำเลยให้ไปทำการโอน กรรมสิทธิ์ที่ดินที่สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาบางกะปิ ตามเอกสารหมาย จ.10 เมื่อถึงวันนัดจำเลยไม่ได้ไปตามนัด ตามคำเบิกความของโจทก์ดังกล่าว ข้อเท็จจริงยังรับฟังไม่ได้ว่า จำเลยได้แสดงความจำนงจะทำการขายที่ดินให้โจทก์สัญญาข้อ 15 ตามสัญญาจะซื้อจะขายเอกสารหมาย จ.1 จึงยังไม่เกิดผลเป็นสัญญาจะซื้อจะขาย ที่โจทก์จะบังคับให้จำเลยขายที่ดินให้โจทก์ได้ โจทก์จึงไม่มีสิทธิฟ้องให้จำเลยปฏิบัติตามสัญญาหรือเรียกค่าเสียหายจากจำเลย กรณีจึงไม่จำเป็นต้องวินิจฉัยฎีกาข้ออื่นของ จำเลยและฎีกาของโจทก์ในปัญหาที่ว่าโจทก์เสียหายเพียงใดอีกต่อไป

พิพากษากลับ ให้ยก ฟ้อง

(มหินทร์ สุรดิษฐ์-อรุณ-อากาศ บำรุงชีพ-ชยันนาท พันดาวงศ์)

แหล่งที่มา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ